

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1699/2531	พนักงานอัยการจังหวัดตรัง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางจำปี สินศุกฤกษ์	โจทก์
	นางสิวไพบ์หรือไพบ์ อังศุภานิช กับพวก	
		จำเลย
	นางไพบ์ อังศุภานิช จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอถือเอาหลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกันต่อไป

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณา นางจำปี สินศุกฤกษ์ ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็น
โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 289 ประกอบมาตรา 84 ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 1 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 แต่ให้ชั่งจำเลยที่ 1 ไว้ใน
ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของจำเลยที่ 1 และของผู้
ขอประกัน (อันดับ 155,153,154)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ 7)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(นิเวศน์ คำผอง-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ